

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 18 26 PM 3:47
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20ma. Asamblea
Legislativa

GOBIERNO DE PUERTO RICO

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1304

INFORME POSITIVO

18 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 1304, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1304 persigue "...enmendar los artículos 3, 4, 10 y 11 de la Ley 364-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Agencias de Informes de Crédito", con el propósito de clarificar que corresponderá a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras administrar y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste al Proyecto del Senado 1304. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al decirnos que

[1]a "Ley de Agencias de Informes de Crédito" se promulga con el fin de establecer legislación en el ámbito local para promover la veracidad, justicia, privacidad y oportuna notificación a los consumidores, con relación a la información contenida en los informes de crédito emitidos por las agencias de informes de crédito. En síntesis, esta Ley parte de la premisa de que las agencias de informes de crédito juegan un papel importante en una economía estable. Al funcionar como una sofisticada base de datos con la capacidad de diseminar la información crediticia de los consumidores resultan en agentes catalíticos de los procesos de análisis, cualificación y eventual extensión de crédito.

Asimismo, la Ley promueve para que las personas que someten información a las agencias de informes de crédito sean más diligentes al realizar investigaciones para resolver disputas sobre la veracidad o precisión de información sometida sobre algún consumidor.

Finalmente, dispone que, el Departamento de Asuntos del Consumidor y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras serán las dos agencias del Gobierno de Puerto Rico con jurisdicción sobre esta materia; otorgándosele al Departamento de Asuntos del Consumidor jurisdicción general para atender y resolver controversias. Mientras, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras tendrá jurisdicción sobre aquellas controversias en las que el proveedor de información, según definido en esta Ley, sea alguna de las instituciones bajo la supervisión de dicha agencia.

Ahora bien, como toda ley que le impone algún deber, responsabilidad o función a una dependencia gubernamental, esta debe ser revisada y actualizada, conforme a las realidades operativas de dicha entidad pública. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras es una agencia gubernamental, que, por virtud de ley, tiene entre sus funciones la fiscalización y supervisión de las instituciones financieras que operen o hagan negocios en la jurisdicción de Puerto Rico. Fue creada por virtud de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras", y es la responsable de velar por el fiel cumplimiento con las leyes aplicables a la operación de las instituciones financieras en pro de que estas operen de manera segura y confiable, protegiendo los intereses de los depositantes y consumidores financieros de Puerto Rico. Así, esta Oficina trabaja en estrecha colaboración con las otras agencias reguladoras, de otros estados y federales, para mantener la estabilidad y solidez del sistema financiero de Puerto Rico. En suma, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, expuesto por la propia entidad en su portal cibernético, es una entidad clave en la protección del consumidor y en la promoción de la integridad y la transparencia en el sector financiero puertorriqueño.

Siendo el negocio de informes de crédito uno eminentemente bancario, entendemos apropiado conferirle a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras el poder absoluto de administrar las disposiciones de la "Ley de Agencias de Informes de Crédito", permitiéndole de esta manera al Departamento de Asuntos del Consumidor, enfocarse en vindicar e implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo.

Con esta Ley, esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico cumple con la política pública de modernizar la estructura gubernamental, eliminando la redundancia, consolidando funciones y simplificando procesos, en beneficio de toda nuestra ciudadanía.

Para el cabal análisis de la medida, la Comisión obtuvo los comentarios del Departamento de Asuntos del Consumidor, de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y los de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

En su escrito, el *Departamento de Asuntos del Consumidor* dijo estar totalmente de acuerdo con lo propuesto en el P. del S. 1304. Es su posición que

[b]ajo el marco jurídico vigente, la jurisdicción sobre controversias relacionadas con informes de crédito se ha distribuido de manera concurrente entre el Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, el "DACO") y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (en adelante, la "OCIF"). Mientras el DACO posee jurisdicción general para atender controversias relacionadas con informes de crédito, la OCIF interviene únicamente sobre aquellas controversias en las que el proveedor de información sea una institución financiera bajo su supervisión. Esta estructura dual ha demostrado con el tiempo ciertos retos operacionales y regulatorios.

Aunque se reconoce el valor del DACO como foro especializado en la resolución de las controversias que se generan en este contexto de informes de crédito, la experiencia administrativa acumulada desde la aprobación de la legislación vigente evidencia que la naturaleza de las controversias de crédito está íntimamente vinculada a la actividad bancaria y financiera. La evaluación de la información crediticia, la supervisión de los proveedores de información y la fiscalización de las entidades que participan en este ecosistema requieren conocimientos especializados en materia financiera y regulatoria. Esas competencias que forman parte integral de la misión institucional de la OCIF, creada mediante la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, y encargada de supervisar y fiscalizar las instituciones financieras que operan en Puerto Rico, velando por el cumplimiento de las leyes aplicables y protegiendo los intereses de los consumidores financieros. (Énfasis nuestro).

Agregaron que "[l]a OCIF mantiene coordinación constante con organismos reguladores estatales y federales, lo que le permite atender de manera efectiva asuntos relacionados con la integridad y estabilidad del sistema financiero. Por ello, la propuesta de conferir jurisdicción exclusiva a la OCIF para administrar y hacer cumplir la Ley de Agencias de Informes de Crédito constituye un paso lógico y consistente con la evolución del marco regulatorio financiero". (Énfasis nuestro). A tenor con lo antes expuesto, sostienen en el Departamento que "[e]sta consolidación permitiría uniformar los procesos administrativos, eliminar duplicidades regulatorias y asegurar que las controversias relacionadas con informes de crédito sean atendidas por la entidad gubernamental con la pericia técnica y experiencia especializada necesarias. A su vez, permitirá al DACO concentrar sus recursos en aquellas áreas que constituyen el núcleo de su misión institucional: la protección general de los consumidores, la fiscalización de prácticas comerciales y la atención de controversias relacionadas con bienes y servicios de consumo". (Énfasis nuestro).

De otra parte, destacaron que

...esta medida no altera, limita ni menoscaba los derechos, protecciones y remedios actualmente reconocidos a favor de los consumidores bajo la Ley de Agencias de Informes de Crédito. Por el contrario, persigue fortalecer la administración y fiscalización del estatuto mediante la concentración de la jurisdicción en la agencia con la experiencia técnica y regulatoria especializada en los asuntos financieros y crediticios que son objeto de la ley. De esta manera, se promueve una adjudicación más uniforme y eficiente de las controversias, garantizando la continuidad de los mecanismos de protección disponibles para los consumidores de Puerto Rico.

En consecuencia, el DACO avala la transferencia de la jurisdicción y administración de la Ley de Agencias de Informes de Crédito a la OCIF, por entender que ello fortalecerá la fiscalización del sector, promoverá una aplicación más uniforme del estatuto, optimizará el uso de los recursos públicos y redundará en mayores beneficios para los consumidores financieros del país. De igual modo, reiteramos que esta postura es cónsona con lo expresado por nuestra agencia en el memorial explicativo sometido respecto al Proyecto del Senado 1303, donde igualmente destacamos la importancia de armonizar las funciones regulatorias del Gobierno de Puerto Rico y de ubicar cada marco normativo en la entidad con la pericia técnica necesaria para su adecuada administración.

(Énfasis nuestro)

 En conclusión, el Departamento de Asuntos del Consumidor opina que "(...) Esta medida se inserta plenamente dentro de dicha política pública al procurar una distribución más eficiente de las responsabilidades regulatorias entre las agencias del Gobierno de Puerto Rico". (Énfasis nuestro).

Por otro lado, la *Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras* expresó reparos con lo propuesto en el proyecto. Indicaron que "...la recopilación de información crediticia sobre los consumidores no es un servicio financiero y las agencias de informes de crédito no son instituciones financieras, sino que manejan una base específica de datos para ser informados a las diversas instituciones financieras, compañías, etc".

De igual manera, esbozaron que "...el P. del S. 1304 requiere una expansión significativa de la jurisdicción y de las funciones regulatorias que actualmente ejerce la OCIF. Como se ha señalado, la recopilación de datos financieros del consumidor no forma parte de las actividades sujetas a la supervisión de la OCIF. Sin embargo, el P. del S. 1304 delega en la OCIF amplias facultades para reglamentar, fiscalizar, investigar, adjudicar querellas, imponer multas administrativas, ordenar restituciones y supervisar el cumplimiento de múltiples disposiciones sustantivas relacionadas con dichos servicios de información".

Plantearon, además, que

[e]l Proyecto también tendría el efecto práctico de trasladar hacia la OCIF controversias que tradicionalmente han sido atendidas mediante acciones contractuales ordinarias en el DACO y/o los tribunales de justicia.

Particularmente, en el ámbito de la contratación entre el cliente y una agencia de informes de crédito, la determinación de si procede declarar un incumplimiento de contrato, reconocer malas prácticas en la recopilación de datos sobre consumidores, u ordenar remedios requiere interpretar contratos privados y aplicar principios sustantivos de derecho contractual. Como resultado, el Proyecto transforma a la OCIF de un organismo regulador y fiscalizador en un foro administrativo con facultades cuasi judiciales para intervenir en controversias privadas entre consumidores, instituciones financieras y las Agencias de Informes de Crédito.

...

Además de las consideraciones jurídicas antes expuestas, la implantación efectiva del Proyecto requeriría recursos humanos, técnicos y presupuestarios significativos que actualmente no han sido contemplados en el P. del S. 1304. La OCIF tendría que desarrollar reglamentación especializada, examinar documentación contractual, fiscalizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones e implantar mecanismos permanentes de supervisión sobre una industria completa que actualmente no forma parte de su estructura regulatoria por no ser personas o entidades sujetas a la jurisdicción de esta Oficina.

Además, el Proyecto no contempla asignaciones presupuestarias específicas, cargos regulatorios, fondos especiales ni mecanismos permanentes de financiamiento que permitan sufragar las nuevas responsabilidades impuestas a la OCIF.

El Proyecto constituye un mandato regulatorio no financiado. Ello podría afectar la capacidad de la OCIF para ejercer eficazmente las nuevas responsabilidades que se le asignan, al tiempo que compromete el desempeño de las funciones regulatorias que actualmente tiene encomendadas por ley.

Así las cosas, dijeron desde la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras no endosar el proyecto, toda vez que "...la recopilación de datos financieros del consumidor no forma parte de las actividades sujetas a la supervisión de esta Oficina y, en consecuencia, la OCIF carece de jurisdicción sobre las materias que el Proyecto pretende regular. Estas funciones no se relacionan con la supervisión del sistema financiero ni con las responsabilidades que la ley le asigna a la OCIF. Las materias atendidas por el Proyecto corresponden a servicios no financieros y a relaciones contractuales entre consumidores y proveedores, asuntos que recaen en el DACO y/o en los tribunales, como los foros con el mandato y la jurisdicción para atenderlos".

Sin embargo, en contraposición a lo esbozado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la *Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa*, tras hacer un análisis detallado acerca del costo fiscal del P. del S. 1304, concluyó que “[c]entralizar en la OCIF las funciones de administración, fiscalización y cumplimiento de las agencias de informes de crédito que operan al amparo de la Ley 364-2000: No tiene Impacto Fiscal (NIF)”. (Énfasis nuestro).

En el memorial sometido, manifestaron que

[t]ras su análisis, la OPAL concluye que la aprobación del P. del S. 1304 no tiene impacto fiscal, debido a que los cambios propuestos no conllevan erogación de fondos ni implican gastos adicionales sobre el Fondo General en su implementación. La Ley 364-2000 ya confiere ciertas facultades regulatorias a la OCIF sobre las agencias de informes de crédito. La transferencia de la jurisdicción general sobre la administración de la Ley y la resolución de querellas no implica una carga onerosa a las operaciones de la OCIF. Ello pues, según nos informó el DACO, entre los años fiscales 2023-2026, no se presentó ninguna querella con respecto a esta ley. Independientemente, la OCIF cuenta con un andamiaje administrativo existente para atender querellas, a través de su División de Querellas y Consultas. Tomando en consideración el comportamiento de las querellas presentadas entre el 2023-2026, esta División podrá acoger cualquier querella que se presente a futuro, sin necesidad de contratar personal adicional o de incurrir en costos sustanciales.

...

 Evaluada la medida, la OPAL concluye que su aprobación no tiene efecto fiscal sobre el Fondo General, toda vez que su implementación no supone la creación de nuevas estructuras, programas o servicios que impliquen asignaciones presupuestarias adicionales. Las funciones de administración y fiscalización que se confieren al Comisionado son cónsonas con las facultades que le reconoce el marco legal aplicable. La medida mantiene las facultades del Comisionado para imponer penalidades, atender reclamaciones y querellas y adoptar las disposiciones administrativas necesarias para implementar la Ley. Según surge de la sección de Datos de este Informe, la OPAL no anticipa un aumento de querellas ni de nuevas tareas sustanciales sobre la OCIF, que impliquen la contratación de nuevo personal ni que conlleven gastos operacionales sustanciales. En fin, los cambios introducidos por la medida pueden ser satisfechos con los recursos existentes de la OCIF.

(Énfasis nuestro)

Respecto a la *Oficina de Gerencia y Presupuesto*, acotaron desde su óptica gerencial que “...la propuesta constituye principalmente una redistribución de funciones administrativas existentes y no la creación de un nuevo régimen regulatorio. La medida procura reducir la

fragmentación en la administración de la Ley 364, promover mayor uniformidad en su aplicación y concentrar en una agencia especializada la fiscalización de asuntos relacionados con los informes de crédito y la protección del consumidor financiero". (Énfasis nuestro).

Añadieron que

Desde el punto de vista fiscal y presupuestario, la medida no crea una nueva entidad gubernamental ni establece un programa o fondo adicional. Sin embargo, su implantación podría generar costos relacionados con la revisión o promulgación de reglamentación, transferencia y manejo de expedientes, actualización de formularios y sistemas, adiestramiento de personal, orientación al público y demás ajustes administrativos necesarios para asumir las funciones propuestas. (Énfasis nuestro).

Particularmente, debe considerarse que el proyecto dispone su vigencia inmediata y faculta al Comisionado de Instituciones Financieras a promulgar o enmendar los reglamentos, cartas circulares, boletines administrativos, memorandos o determinaciones administrativas que estime necesarios para su implantación. En ese contexto, resulta recomendable que la transferencia de funciones entre DACO y la OCIF se realice de manera ordenada, de forma que se garantice la continuidad de los procedimientos pendientes, la adecuada custodia y transferencia de expedientes y la prestación ininterrumpida de servicios a los consumidores.

Asimismo, resulta necesario que la OCIF determine y certifique si cuenta con la capacidad fiscal, presupuestaria y operacional para asumir las responsabilidades que le serían conferidas, considerando no solo las obligaciones derivadas del P. del S. 1304, sino también aquellas que pudieran resultar de la aprobación del P. del S. 1303. De identificarse la necesidad de recursos adicionales, estos deberán ser debidamente cuantificados e identificada su fuente de financiamiento de manera e implementación de las medidas no genere obligaciones no contempladas en el presupuesto certificado. Ello, recordando que conforme a la Sección 204 de la Ley PROMESA, deberá presentarse a la Junta de Supervisión y Administración Financiera un estimado formal del impacto de la medida y su consistencia con el Plan Fiscal certificado, de esta ser convertida en ley.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De la evaluación realizada por esta Comisión, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Analizado el proyecto en sus méritos, entendemos que el mismo requiere ser aprobado. En síntesis, el P. del S. 1304 enmienda la "Ley de Agencias de Informes de Crédito", con el propósito de clarificar que corresponderá a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras administrar y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley. Debemos señalar que, dicha Ley, fue promulgada con el propósito de promover la veracidad, justicia, privacidad y oportuna notificación a los consumidores respecto a la información contenida en los informes de crédito. Asimismo, reconoce el rol esencial que desempeñan las agencias de informes de crédito dentro del sistema financiero moderno, al servir como repositorios de información crediticia indispensable para los procesos de análisis, cualificación y extensión de crédito a individuos y negocios.

Cabe destacar que, las agencias de informes de crédito están reguladas por la ley federal titulada "Fair Credit Reporting Act", 15 U.S.C. § 1681 et seq. Dicha Ley es administrada e implementada por la agencia federal denominada "Federal Trade Commission" (FTC). A tales efectos, la Ley 364-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Agencias de Informes de Crédito", dispone como sigue:

[a]rtículo 5. — Aplicabilidad de la Legislación Federal

Se adoptan e incorporan a esta Ley todas las disposiciones de la legislación federal contenidas en el "Fair Credit Reporting Act", según estas sean enmendadas de tiempo en tiempo.

Los requisitos y penalidades dispuestas en esta Ley serán en adición a los del "Fair Credit Reporting Act".

 Según nos explicara el Departamento de Asuntos del Consumidor, la evaluación de la información crediticia, la supervisión de los proveedores de información y la fiscalización de las entidades que participan en este ecosistema requieren conocimientos especializados en materia financiera y regulatoria. Esas competencias que forman parte integral de la misión institucional de la OCIF, creada mediante la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, la convierten en la agencia encargada de supervisar y fiscalizar las instituciones financieras que operan en Puerto Rico, velando por el cumplimiento de las leyes aplicables y protegiendo los intereses de los consumidores financieros. Por mantener la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras una coordinación constante con organismos reguladores estatales y federales, le permite atender de manera efectiva asuntos relacionados con la integridad y estabilidad del sistema financiero. Dicho ello, entiende el DACO que, la propuesta de "...conferir jurisdicción exclusiva a la OCIF para administrar y hacer cumplir la Ley de Agencias de Informes de Crédito constituye un paso lógico y consistente con la evolución del marco regulatorio financiero". (Énfasis nuestro).

Ciertamente, esta pieza legislativa se encuentra perfectamente alineada con la política pública promovida por esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de aprobar de manera consistente iniciativas dirigidas a modernizar la administración pública mediante la consolidación de funciones afines, la reducción de estructuras redundantes y la maximización de los recursos gubernamentales.

No obstante, en el ánimo de proveer los espacios necesarios para permitir que haya una transición ordenada de funciones entre el Departamento de Asuntos del Consumidor y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, se incorporaron enmiendas técnicas en el proyecto dirigidas a otorgarle ciento ochenta (180) días calendario a ambas agencias, para que, dentro de dicho término de tiempo, se traspasen expedientes, se actualicen formularios y sistemas, se adiestre al personal correspondiente, se oriente al público y se lleven a cabo cualesquiera otros ajustes administrativos necesarios para la transferencia de funciones entre estas. Así, quedan atendidas las preocupaciones levantadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en cuanto a la inmediatez de la vigencia de la Ley, según contenida en el proyecto.

Para terminar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico¹, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III², delinea el proceso legislativo a observarse para que una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo Artículo³, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

 ¹ Esta Sección, específicamente, dispone que "[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general."

² Esta Sección, específicamente, dispone que "[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley."

³ Esta Sección, específicamente, dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

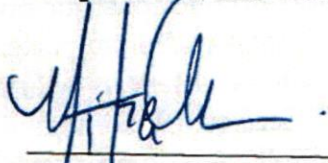
Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista."

De conformidad con los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación del P. del S. 1304 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

Sin lugar a duda, es tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos. Por ello, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

Por todo lo anterior, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1304, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Respetuosamente sometido,



Hon. Nitzia Moran Trinidad
Presidenta

Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca,
Comercio, Seguros y Cooperativismo

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1304

2 de junio de 2026

Presentado por el señor *Sánchez Álvarez*

Referido a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo

LEY

Para enmendar los artículos 3, 4, 10 y 11 de la Ley 364-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Agencias de Informes de Crédito", con el propósito de clarificar que corresponderá a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras administrar y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La "Ley de Agencias de Informes de Crédito" se promulga con el fin de establecer legislación en el ámbito local para promover la veracidad, justicia, privacidad y oportuna notificación a los consumidores, con relación a la información contenida en los informes de crédito emitidos por las agencias de informes de crédito. En síntesis, esta Ley parte de la premisa de que las agencias de informes de crédito juegan un papel importante en una economía estable. Al funcionar como una sofisticada base de datos con la capacidad de diseminar la información crediticia de los consumidores resultan en agentes catalíticos de los procesos de análisis, cualificación y eventual extensión de crédito.

Asimismo, la Ley promueve para que las personas que someten información a las agencias de informes de crédito sean más diligentes al realizar investigaciones para

resolver disputas sobre la veracidad o precisión de información sometida sobre algún consumidor.

Finalmente, dispone que, el Departamento de Asuntos del Consumidor y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras serán las dos agencias del Gobierno de Puerto Rico con jurisdicción sobre esta materia; otorgándosele al Departamento de Asuntos del Consumidor jurisdicción general para atender y resolver controversias. Mientras, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras tendrá jurisdicción sobre aquellas controversias en las que el proveedor de información, según definido en esta Ley, sea alguna de las instituciones bajo la supervisión de dicha agencia.

Ahora bien, como toda ley que le impone algún deber, responsabilidad o función a una dependencia gubernamental, esta debe ser revisada y actualizada, conforme a las realidades operativas de dicha entidad pública. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras es una agencia gubernamental, que, por virtud de ley, tiene entre sus funciones la fiscalización y supervisión de las instituciones financieras que operen o hagan negocios en la jurisdicción de Puerto Rico. Fue creada por virtud de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras", y es la responsable de velar por el fiel cumplimiento con las leyes aplicables a la operación de las instituciones financieras en pro de que estas operen de manera segura y confiable, protegiendo los intereses de los depositantes y consumidores financieros de Puerto Rico. Así, esta Oficina trabaja en estrecha colaboración con las otras agencias reguladoras, de otros estados y federales, para mantener la estabilidad y solidez del sistema financiero de Puerto Rico. En suma, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, expuesto por la propia entidad en su portal cibernético, es una entidad clave en la protección del consumidor y en la promoción de la integridad y la transparencia en el sector financiero puertorriqueño.

Siendo el negocio de informes de crédito uno eminentemente bancario, entendemos apropiado conferirle a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras el poder absoluto de administrar las disposiciones de la "Ley de Agencias de

Informes de Crédito”, permitiéndole de esta manera al Departamento de Asuntos del Consumidor, enfocarse en vindicar e implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo.

Con esta Ley, esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico cumple con la política pública de modernizar la estructura gubernamental, eliminando la redundancia, consolidando funciones y simplificando procesos, en beneficio de toda nuestra ciudadanía.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 364-2000, según enmendada, para
2 que lea como sigue:

3 “Artículo 3. – Definiciones

4 Para los propósitos de esta Ley, se adoptan los términos del “Fair Credit Reporting
5 Act” según definidos en la Sección 1681a.

6 Los siguientes términos significarán:

7 ...

8 [h) Ley Núm. 5 – Se refiere a la Ley Número 5 de 23 de abril de 1973, según
9 enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del
10 Consumidor”.]

11 [(i)] h) Ley [Núm. 170] 38 – Se refiere a la Ley [Número 170 de 12 de agosto de 1988]
12 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo
13 Uniforme del [Estado Libre Asociado] Gobierno de Puerto Rico”.

14 [(j)] i) ...

1 [k)] j) ...

2 [l) Secretario - Significa el Secretario del Departamento de Asuntos al
3 Consumidor.]”

4 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 364-2000, según enmendada, para
5 que lea como sigue:

6 “Artículo 4. — Autoridad y Deberes del [Secretario y del] Comisionado

7 [(a) El Secretario tendrá jurisdicción para la administración general de esta Ley,
8 incluyendo las disposiciones adoptadas del “Fair Credit Reporting Act”. Para el
9 desempeño de sus funciones tendrá todas las facultades conferidas por la Ley Núm.
10 5 y la Ley Núm. 170.

11 (b)] El Comisionado tendrá jurisdicción para administrar las disposiciones de esta
12 Ley, incluyendo las disposiciones adoptadas del “Fair Credit Reporting Act”. [cuando
13 alguna persona o entidad supervisada, fiscalizada y reglamentada por la Oficina del
14 Comisionado de Instituciones Financieras según dispuesto en la Ley Núm. 4 que
15 crea dicha Oficina sea parte o esté involucrada en alguna controversia.] Para el
16 desempeño de sus funciones tendrá todas las facultades conferidas por la Ley Núm. 4
17 y la Ley [Núm. 170] 38.”

18 Sección 3.- Se enmienda el Artículo 10 de la Ley 364-2000, según enmendada, para
19 que lea como sigue:

20 “Artículo 10. — Obtención libre de costo una vez por año natural de un informe de
21 crédito

22 A ...

1 B. Las agencias de informes de crédito citarán este artículo en un rótulo
2 razonablemente visible ubicado en el área donde despachan los informes de crédito,
3 *así como en su portal cibernético y redes sociales.* En adición, citarán este artículo antes de
4 cualquier otra información en la parte superior de la primera página de cada informe
5 de crédito que despachen *en papel o digital.*"

6 Sección 4.- Se enmienda el Artículo 11 de la Ley 364-2000, según enmendada, para
7 que lea como sigue:

8 "Artículo 11. — Penalidades

9 El [Secretario o el] Comisionado [podrán] *podrá* imponer multas desde quinientos
10 (500) dólares hasta un máximo de cinco mil (5,000) dólares por cada violación a las
11 disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, incluyendo lo dispuesto en el Artículo
12 7 sobre la imposición de la multa establecida en su inciso (C).

13 Independientemente de las multas dispuestas en esta Ley, se establece jurisdicción
14 concurrente de los tribunales y el Comisionado [o el Secretario] en materia de
15 cualquier reclamación o querella, pudiendo cualquier consumidor iniciar acción
16 judicial ante un tribunal con competencia."

17 Sección 5.- Se autoriza al Comisionado de Instituciones Financieras a promulgar o
18 enmendar aquellos reglamentos, cartas circulares, boletines administrativos,
19 memorandos o determinaciones administrativas que entienda pertinentes, para
20 adaptarlos a las disposiciones de esta Ley.

21 Sección 6.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

22 No obstante, se le conceden ciento ochenta (180) días calendario a la Oficina del Comisionado

- 1 de Instituciones Financieras y al Departamento de Asuntos del Consumidor, para que, dentro
- 2 de dicho término de tiempo, se traspasen expedientes, se actualicen formularios y sistemas, se
- 3 adiestre al personal correspondiente, se oriente al público y se lleven a cabo cualesquiera otros
- 4 ajustes administrativos necesarios para la transferencia de funciones entre ambas entidades
- 5 gubernamentales.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.' or similar, located to the left of the fifth list item.